

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या – 8887/2022

लखनऊ विकास प्राधिकरण

...अपीलकर्ता

बनाम

मेहदी हसन (मृतक) के विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य ...प्रतिवादी

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह,

1. प्रकीर्ण पीठ संख्या 4149/2006 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित 03.07.2017 दिनांकित आक्षेपित आदेश एवं निर्णय से व्यथित एवं असंतुष्ट थे जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को प्लॉट संख्या 219,1 बीघा, 10 बिस्वा, 10 बिस्वानी जिला मलेसेमऊ, जिला एवं तहसील लखनऊ एवं यह स्पष्ट किया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(एतस्मिन् पश्चात " अधिनियम 2013 " के रूप में सन्दर्भित) की धारा 24 की उप-धारा (2)1 के तहत उक्त भूमि के अधिग्रहण को व्यपगत माना जायेगा, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

2. सम्बन्धित पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वत अधिवक्ता श्री आर. बसन्त एवं उत्तरोत्तर खरीददारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता को सना एवं इन्दौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल एवं अन्य (2020) 8 एससीसी 129 के मामले में न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद और जैसा कि यह बताया गया है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा पहले से ही 2003 में ले लिया गया था, अपील को प्राथमिकता देने में विलंब के कारण माफी दी गई, जिसे पहले ही 25.11.2022 के पहले के आदेश द्वारा माफ कर दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने भूमि के अलग-अलग भूखंडों के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही पर प्रश्न उठाया था, हालांकि रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान रिट याचिका संख्या 2 में एक आवेदन दायर किया गया था जो केवल मालेसेमू, तहसील और जिला लखनऊ के गांव के प्लॉट संख्या 219 केवल 1 बीघा, 10 बिस्वा और 10 बिस्वांसी तक सीमित था।

3. 1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से और प्रतिवादी संख्य- 2 और 3 -कलेक्टर और लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल जवाबी शपथ पत्र पर भी विचार करते हुए, यह प्रतीत होता है कि यह अपीलकर्ता-प्राधिकरण की ओर से विशेष मामला था कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 13.02.2003 को विधिवत लिया गया था और 13.02.2003 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया था। यह भी कहा गया कि मुआवजा अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 (2) के तहत जिला न्यायाधीश की न्यायालय में जमा कर दिया गया है। विशेष भूमि

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अधिग्रहण अधिकारी द्वारा 13.02.2003 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपे गए कब्जे पर किसी भी तरह की चर्चा किए बिना, उसके बाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत सम्बन्धित प्रश्नगत भूमि को व्यपगत करने की घोषणा की, केवल इस आधार पर कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 30(2) के तहत 3 मूल भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, जब अधिनियम, 2013 लागू हुआ था। तथापि, तथ्य यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिकारी और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रश्नगत भूमि का कब्जा विधिवत रूप से 13.02.2003 को लिया गया था और 13.02.2003 को ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। एक बार यह कब्जा अधिनियम 2013 के लागू होने से काफी पहले ले लिया गया था। इंदौर विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि की कार्यवाही समाप्त हो गई है। इस न्यायालय द्वारा अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) को आकर्षित करने के लिए निर्धारित कानून के अनुसार, कब्जा नहीं लेने और मुआवजे का निविदा/भुगतान नहीं करने की दोहरी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। उपर्युक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यदि कोई एक शर्त संतुष्ट नहीं होती है, तो अधिग्रहण की कार्यवाही को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत नहीं माना जाता है।

3. 2 इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पैरा 366 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है:

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

धारा 24 (1) (क) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 1-1-2014 को पंचाट नहीं दिया जाता है तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होगी। मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना है।

366.2 यदि पंचाट न्यायालय के अंतरिम आदेश के अंतर्गत आने वाली अवधि को छोड़कर पांच वर्ष की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी, मानो इसे निरस्त नहीं किया गया हो।

366.3 धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच प्रयुक्त शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की समझी जाने वाली व्यपगत अवधि उस स्थिति में होती है, जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो या क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, तो मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई चूक नहीं हुई है। इसी तरह, अगर मुआवजा दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं होती है।

366.4. – 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में "भुगतान" अभिव्यक्ति में न्यायालय में प्रतिकर जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परन्तुक में यदि भुगतान जमा न किया जाये तो उसके परिणाम दिये गये हैं यदि इसे बहुत से भूमिधारकों के द्वारा जमा नहीं किया जाता तो सभी लाभार्थी 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

के तिथि से 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा ३१ के शर्तों को पूरा नहीं करते तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत व्याज को भी अनुमति प्रदान की जा सकती है। मुआवजा को जमा न करने का परिणाम यह नहीं हो सकता की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को व्यपगत कर दिया जाये। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अधिकांश जोत के संबंध में गैर-जमा के मामले में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख से 2013 अधिनियम के तहत भूमि मालिकों को मुआवजा का भुगतान किया जाना है। यदि कोई व्यक्ति 1894 के अधिनियम की धारा 31 (1) के अधीन उपबंधित रूप में प्रतिकर के लिए आवेदन करता है तो उसके लिए यह दावा करना संभव नहीं है कि न्यायालय में प्रतिकर का भुगतान न किए जाने या जमा न किए जाने के कारण धारा 24 (2) के अधीन अर्जन व्यपगत हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31 (1) के तहत राशि को टेंडर करके पूरी की जाती है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ की मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया समाप्त हो गई थी।

366.6. 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के परन्तुक को धारा 24 (2) के भाग के रूप में माना जाना है, न कि धारा 24 (1) (बी) के भाग के रूप में।

366.7. 1894 के अधिनियम के अधीन और धारा 24 (2) के अधीन अनुध्यात रूप में कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/ज्ञापन तैयार करना है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत कोई विनिवेश का

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद धारा 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है। 1-1-2014 को संबंधित प्राधिकारी के पास लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में 2013 अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और मुआवजा देने में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण व्यपगत समझी जाने वाली कार्यवाही के लिए धारा 24 (2) के प्रावधान लागू होते हैं। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में अपवर्जित किया जाना है।

366.9. 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख अर्थात् 1-1-2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करता है और न ही अंतिम कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए न्यायालय के बजाय ट्रेजरी में मुआवजे की जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के अनुसार, जैसा कि कब्जा 13.02.2003 को लिया गया था और 13.02.2003 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था और इंदौर विकास प्राधिकरण उपरोक्त के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अपोषणीय है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को निरस्त और अपास्त किया जाता है।

तदनुसार वर्तमान अपील को अनुमति है।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर मूल रिट याचिका खारिज की जाती है।

कोई लागत नहीं।

.....

[एम. आर. शाह]

.....

[एम. एम. सुन्दरेस]

नई दिल्ली

12 दिसम्बर, 2022

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।